

Số: 08/2025/TB-RBA

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên, địa chỉ của tổ chức hành nghề đầu giá tài sản: Công ty đầu giá hợp danh RBA (Công ty), địa chỉ: Số 7 ngõ 47 phố Trần Hòa, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, địa điểm giao dịch: Lô 12, DV13 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đầu giá: Tập chí Xây dựng (Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

3. Tài sản đầu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ, bước giá, hình thức, phương thức đầu giá

3.1. Tài sản đầu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota; Loại xe ô tô con; Biêm kiểm soát: 80A-007.65; Số khung: SK200X778868; Số máy: 5S4267841; Năm, nước sản xuất: 1999, Việt Nam; Số chỗ ngồi 05; Màu xe: Xanh; Đăng ký xe số 001344 đăng ký lần đầu ngày 26/5/1999 đứng tên Văn phòng Bộ Xây dựng.

3.2. Giá khởi điểm: 54.500.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tư triệu, năm trăm nghìn đồng). Mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu và các loại thuế, phí khác (nếu có) do người trúng đầu giá chi trả.

3.3. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đầu giá: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng một hồ sơ). Tiền bán hồ sơ tham gia đầu giá không trả lại trong mọi trường hợp trừ khi cuộc đầu giá không được mở.

3.4. Bước giá: Tối thiểu từ 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng) trở lên và không hạn chế mức tối đa.

3.5. Giá trả hợp lệ và giá trả không hợp lệ:

+ **Giá trả hợp lệ** là giá trả của người trả giá đầu tiên tối thiểu bằng giá khởi điểm, giá trả hợp lệ tiếp theo là giá trả tối thiểu cao hơn giá trả trước 01 bước giá.

+ **Giá trả không hợp lệ** là giá trả của người trả giá đầu tiên thấp hơn giá khởi điểm hoặc giá trả sau thấp hơn bước giá tối thiểu.

3.6. Hình thức, phương thức đầu giá:

- **Hình thức đầu giá:** Đầu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đầu giá.

- **Phương thức đầu giá:** Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian và địa điểm xem tài sản đầu giá (Trong giờ hành chính):

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 03/3/2025 đến ngày 05/3/2025.

- Địa điểm xem tài sản: Tập chí Xây dựng (Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nếu Khách hàng không đi xem hiện trạng tài sản đầu giá mà khi tham gia đầu giá, trúng đầu giá thì không được khiếu nại, khiếu kiện về hiện trạng, chất lượng của tài sản đầu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đầu giá, cách thức đăng ký tham gia đầu giá (Trong giờ hành chính):

Công ty bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đầu giá cho các khách hàng, người tham gia đầu giá mua và nộp hồ sơ tham gia đầu giá từ 08h00' ngày 26/02/2025 đến 17h00' ngày

10/3/2025 tại địa điểm giao dịch Công ty, địa chỉ: Lô 12, DV13 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Lưu ý: Công ty không bán hồ sơ tham gia đấu giá sau 17h00' ngày 10/3/2025.

6. Tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười triệu đồng*).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00' ngày 26/02/2025 đến 17h00' ngày 10/3/2025. Mọi khoản tiền đặt trước có trong tài khoản của Công ty sau 17h00' ngày 10/3/2025 được coi là không hợp lệ, khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Khoản tiền đặt trước được nộp bằng hình thức chuyển khoản trong thời gian quy định vào tài khoản của Công ty theo chỉ dẫn:

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh RBA.

+ Số tài khoản: 1037305051

+ Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Hà Nội.

+ Nội dung: *"Họ và tên người tham gia đấu giá/CCCD"* nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản theo Thông báo đấu giá tài sản số 08/2025/TB-RBA.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10h00' ngày 13/3/2025 tại địa điểm giao dịch Công ty đấu giá hợp danh RBA: Lô 12, DV13 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã mua, nộp tiền đặt trước và hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

*** Mọi thông tin liên hệ:**

Công ty đấu giá hợp danh RBA: ĐT: 0246 293 0586.

(Thời gian làm việc trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ)

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH RBA



HỒ GIÁM ĐỐC

Màu Danh Cường

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 08/2025/QCDG-RBA

Căn cứ:

Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 08/2025/HDDG-RBA ngày 25/02/2025 giữa Công ty đấu giá hợp danh RBA với Tập chí Xây dựng.

Công ty đấu giá hợp danh RBA (Công ty) ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản với các điều khoản như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, nguồn gốc tài sản

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota; Loại xe ô tô con; Biêm kiểm soát: 80A-007.65; Số khung: SK200X778868; Số máy: 5S4267841; Năm, nước sản xuất: 1999, Việt Nam; Số chỗ ngồi 05; Màu xe: Xanh; Đăng ký xe số 001344 đăng ký lần đầu ngày 26/5/1999 đứng tên Văn phòng Bộ Xây dựng.

2. Giá khởi điểm: 54.500.000 đồng (Năm mươi tư triệu, năm trăm nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu và các loại thuế, phí khác (nếu có) do người trúng đấu giá chi trả.

3. Bước giá: Tối thiểu từ 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) trở lên và không hạn chế mức tối đa.

4. Tiền bán hồ sơ: 50.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng trên một hồ sơ). Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá không trả lại trong mọi trường hợp trừ khi phiên đấu giá không được mở.

5. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

6. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty, cụ thể:

Đơn vị hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh RBA

Tài khoản số: 1037305051

Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung: (Họ và tên người tham gia đấu giá/CCCD) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản theo Thông báo đấu giá tài sản số 08/2025/TB-RBA.

Khoản tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Công ty sẽ chuyển tiền đặt cọc của người trúng đấu giá vào số tài khoản của Tạp chí Xây dựng trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Khoản tiền đặt trước của khách hàng không trúng đấu giá nhưng không vi phạm Quy chế đấu giá sẽ được Công ty trả lại trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Khoản tiền đặt trước của khách hàng không trúng đấu giá nhưng vi phạm Quy chế đấu giá sẽ được thực hiện theo khoản 6,7 và 8 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

7. Nguồn gốc của tài sản: Là tài sản thanh lý của Tạp chí Xây dựng.

Điều 2. Hồ sơ tham gia đấu giá

Hồ sơ tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Có đóng dấu treo của Công ty). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức);

- Bản sao chứng thực CCCD/HC (còn thời hạn) của người tham gia đấu giá hoặc của người đại diện theo pháp luật của tổ chức; Bản sao chứng thực CCCD/HC (còn thời hạn) của cá nhân/người được ủy quyền tham gia đấu giá (nếu có);

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức);

- Bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

- Giấy ủy quyền theo đúng quy định pháp luật (nếu có);

❖ Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành (có đóng dấu treo).

- Nếu không có bản sao chứng thực thì khách hàng có thể nộp bản sao cùng bản chính để Công ty đối chiếu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá. Nhân viên Công ty sẽ xác nhận vào bản sao sau khi đã đối chiếu.

- Khách hàng thiếu một trong các giấy tờ trên trong hồ sơ đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Hết thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định, khách hàng không được rút hồ sơ tham gia đấu giá.

Điều 3. Kế hoạch tổ chức đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00' ngày 26/02/2025 đến 17h00' ngày 10/3/2025. Công ty không bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá sau 17h00' ngày 10/3/2025. Khi đi mua hồ sơ, khách hàng phải mang theo giấy CCCD; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy giới thiệu của tổ chức (trường hợp người đi mua hồ sơ không phải là đại diện của Tổ chức).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 03/3/2025 đến ngày 05/3/2025 tại Tạp chí Xây dựng (Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

- Khi đi xem tài sản (chỉ dành cho khách hàng đã nộp đơn đăng ký xem tài sản) khách hàng phải xuất trình bản gốc CCCD hoặc Giấy ủy quyền của tổ chức (trường hợp người đi xem tài sản không phải là đại diện của Tổ chức). Mọi chi phí liên quan đến việc đi xem tài sản do khách hàng chịu.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00' ngày 26/02/2025 đến 17h00' ngày 10/3/2025. Mọi khoản tiền đặt trước có trong tài khoản của Công ty sau 17h00' ngày 10/3/2025 đều được coi là không hợp lệ, khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 10h00' ngày 13/3/2025 tại địa điểm giao dịch Công ty đấu giá hợp danh RBA: Lô 12 DV 13 Khu Đô thị Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Lô 12 DV13 KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

(Thời gian làm việc trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ)

Điều 4. Đối tượng được tham gia đấu giá, không được tham gia đấu giá.

1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước đúng quy định và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá: Một người chỉ được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của một người. Người đã tham gia đấu giá thì không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người khác

2. Đối tượng không được tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này.

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Phương thức, hình thức đấu giá, cách thức đấu giá.

1. **Phương thức đấu giá:** Phương thức trả giá lên.

2. **Hình thức đấu giá:** Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

3. **Cách thức đấu giá:**

Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;

- Giới thiệu tài sản đấu giá;

- Nhắc lại giá khởi điểm;

- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá;

- Thông báo giá trả hợp lệ và giá trả không hợp lệ;

+ **Giá trả hợp lệ** là giá trả của người trả giá đầu tiên tối thiểu bằng giá khởi điểm, giá trả hợp lệ tiếp theo là giá trả tối thiểu cao hơn giá trả trước 01 bước giá.

+ **Giá trả không hợp lệ** là giá trả của người trả giá đầu tiên thấp hơn giá khởi điểm hoặc giá trả sau thấp hơn bước giá tối thiểu.

- Hướng dẫn cách trả giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

4. **Bước giá:** Tối thiểu từ 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng) trở lên và không hạn chế mức tối đa.

Khách hàng đầu tiên trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm. Các bước trả tiếp theo tối thiểu cao hơn bước trả trước 01 bước giá.

Các bước trả liên tiếp nhau, cách nhau tối đa 30 giây. Sau khi giá cuối cùng được trả người điều hành phiên đấu giá nhắc lại 03 lần. Nếu không có khách hàng nào trả giá cao

hơn, người điều hành phiên đấu giá công bố người trúng đấu giá là người đã trả giá cao nhất. Phiên đấu giá kết thúc khi người điều hành phiên đấu giá gõ búa 03 lần.

Nếu khách hàng đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi người điều hành phiên đấu giá công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả không được tiếp tục tham dự cuộc đấu giá và bị mất khoản tiền đặt trước.

Khách hàng sử dụng thẻ tham gia đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh RBA cung cấp làm phương tiện trả giá.

Điều 6. Rút lại giá đã trả

Tại phiên đấu giá tài sản, người trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Nếu không có ai trả giá tiếp thì phiên đấu giá không thành.

Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia đấu giá và không được hoàn lại tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước của người rút lại giá trả thuộc về đơn vị có tài sản.

Điều 7. Từ chối kết quả trúng đấu giá.

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Trong trường hợp từ chối nhận quyền trúng đấu giá nêu trên mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Khoản tiền đặt trước của người từ chối nhận quyền trúng đấu giá được xử lý theo quy định.

Điều 8. Các trường hợp người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước.

1. Các trường hợp người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

- Không đến tham gia phiên đấu giá.
- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản.
- Gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá, không tham gia đầy đủ phiên đấu giá.

- Không tuân theo sự hướng dẫn của đấu giá viên tại phiên đấu giá.
- Vi phạm các quy định tại khoản 2 Điều này

2. Các trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản. Cụ thể như sau:
 - + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
 - + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản.
- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản.
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

Tiền đặt trước của các khách hàng trong các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước nói trên thuộc về Tạp chí Xây dựng.

Điều 9. Biên bản đấu giá, chuyển hồ sơ phiên đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

1. Biên bản đấu giá:

Biên bản đấu giá do Công ty lập tại phiên đấu giá sau khi phiên đấu giá kết thúc để ghi lại diễn biến phiên đấu giá. Biên bản đấu giá có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá. Biên bản đấu giá được đóng dấu của Công ty.

2. Chuyển hồ sơ phiên đấu giá.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Công ty chuyển hồ sơ kết quả đấu giá tài sản gồm biên bản đấu giá và thông tin chi tiết của người trúng đấu giá cho Tạp chí Xây dựng để làm cơ sở ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

3. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Kết quả đấu giá tài sản được ghi nhận tại biên bản đấu giá và quy chế cuộc đấu giá là căn cứ để Tạp chí Xây dựng và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Tạp chí Xây dựng với người trúng đấu giá trong thời gian **05 (năm) ngày làm việc** kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá tài sản. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá và ký biên bản đấu giá. Kể từ thời điểm này, tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nếu người trúng đấu giá không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đúng thời gian quy định thì coi như vi phạm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, không được nhận lại tiền đặt cọc (là tiền đặt trước chuyển thành).

Điều 10. Thanh toán tiền mua tài sản, bàn giao tài sản.

1. Thanh toán tiền mua tài sản:

Trong vòng **05 (năm) ngày làm việc** kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người trúng đấu giá phải thanh toán đủ tiền mua tài sản (sau khi đã trừ đi tiền đặt trước khi tham gia đấu giá) bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của Tạp chí Xây dựng, chi tiết như sau:

+ **Tên đơn vị thụ hưởng:** Tạp chí Xây dựng.

+ **Số tài khoản:** 113000001172

+ **Mở tại:** Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Nếu người trúng đấu giá không thanh toán tiền mua tài sản đấu giá đúng thời gian quy định thì coi như vi phạm Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, không được nhận lại tiền đặt cọc (là tiền đặt trước chuyển thành).

Bàn giao tài sản đấu giá:

Trong thời hạn **05 (năm) ngày làm việc** kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền mua tài sản, Tạp chí Xây dựng tiến hành bàn giao tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá (nếu có) cho người mua được tài sản tại địa điểm để tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng. Việc bàn giao tài sản được lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của Tạp chí Xây dựng và người mua được tài sản. Người mua được tài sản có trách nhiệm di chuyển tài sản ra khỏi nơi để tài sản, tự đi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu các chi phí trong công việc này.

Địa điểm bàn giao tài sản: Tạp chí Xây dựng (Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Điều 11. Nội quy phòng đấu giá.

- Chỉ những khách hàng có tên trong danh sách tham gia đấu giá đủ điều kiện mới được tham gia phiên đấu giá; Khách hàng xuất trình Căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản chính khi điền danh kiểm tra tư cách khách hàng tham gia đấu giá.
- Người tham gia đấu giá (hoặc người được ủy quyền hợp lệ) phải có mặt tại phòng tổ chức đấu giá đúng ngày, giờ quy định theo thông báo và quy chế đã được ban hành.
- Người tham gia đấu giá đến phiên đấu giá phải có trang phục lịch sự, thái độ ứng xử đúng mực, không được nói tục, chửi bậy, gây rối trong phòng đấu giá.
- Không sử dụng các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá;
- Không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá;
- Không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá;
- Ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, không đi lại trong phòng đấu giá;
- Không ra khỏi phòng đấu giá khi không được sự đồng ý của đấu giá viên;
- Không nói chuyện trao đổi bàn bạc giữa những người tham gia đấu giá;
- Không được chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá (Nếu không được phép của người điều hành phiên đấu giá).
- Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại Quy chế cuộc đấu giá, Nội quy phòng đấu giá hoặc quy định khác của Luật đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo Quy chế cuộc đấu giá hoặc xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá.

1. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá.

- Được tham gia phiên đấu giá tài sản khi được xác định là khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá.
- Được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá nếu không trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá.
- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác, người nhận ủy quyền phải có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.
- Khi đã tham gia đấu giá chấp nhận hiện trạng, chất lượng của tài sản đấu giá, chấp nhận mọi nội dung của Quy chế cuộc đấu giá này và không có khiếu kiện, khiếu nại gì.

- Tự tham khảo, tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến tài sản đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành trước khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tuân thủ mọi quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

- Người tham gia đấu giá phải có tên trong phiếu thu tiền mua hồ sơ do Công ty phát hành.

- Có mặt đúng giờ để làm thủ tục và tham gia phiên đấu giá theo thời gian thông báo của Công ty và tuân thủ Nội quy phiên đấu giá.

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội dung Quy chế, Nội quy phiên đấu giá.

2. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá.

- Ký biên bản đấu giá.

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo quy định tại Quy chế này và thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Được nhận tài sản đấu giá theo quy định tại Quy chế này; có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Tự bảo quản tài sản của mình kể từ khi được bàn giao và chịu mọi rủi ro đối với tài sản của mình kể từ khi được bàn giao.

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Trách nhiệm của Người có tài sản.

- Kiểm tra, giám sát Công ty về việc tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp luật.

- Cam kết tài sản đấu giá là tài sản của Người có tài sản được phép đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Tại thời điểm đấu giá, tài sản không cầm cố thế chấp, cho tặng, mua bán, cho thuê với bất kỳ tổ chức hoặc các nhân nào khác.

- Phối hợp với Công ty tổ chức cho khách hàng tham quan xem xét hiện trạng tài sản theo kế hoạch của Công ty đề ra.

- Bảo quản tài sản đấu giá theo đúng hiện trạng mà khách hàng đã xem xét cho đến khi bàn giao xong cho người mua được tài sản.

- Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người mua tài sản.

- Bàn giao bản giao tài sản và các giấy tờ liên quan.

- Có trách nhiệm thông báo cho cơ quan có thẩm quyền được biết về việc thanh lý tài sản trên.

- Cung cấp hoá đơn bán hàng cho người mua tài sản.

Điều 14. Trách nhiệm của Công ty.

- Thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

- Thực hiện đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 15. Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tham khảo, nghiên cứu kỹ về thông tin, giá trị, chất lượng tài sản cũng như các quy định khác của pháp luật về tài sản đấu giá trước khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Công ty không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng, pháp lý của tài sản đấu giá và không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản và việc đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản nêu trên.

- Người có tài sản chỉ chịu trách nhiệm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đúng hiện trạng cho khách hàng xem xét; giải thích rõ cho khách hàng về giá trị, chất lượng, điều kiện sử dụng và các quy định khác của pháp luật đối với loại tài sản đấu giá và có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản và liên quan đến quyền sở hữu và sử dụng tài sản đấu giá.

- Tài sản được bán trên cơ sở thực tế mà khách hàng đã được xem hiện trạng tài sản. Vì vậy, người có tài sản chỉ chịu trách nhiệm bàn giao tài sản đúng hiện trạng mà khách hàng đã được kiểm tra và xác nhận bằng văn bản.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

Những điều không quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo Luật đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến đấu giá tài sản.

Công ty đấu giá hợp danh RBA, Tạp chí Xây dựng, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, các đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế cuộc đấu giá tài sản này./.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH RBA



PHÓ GIÁM ĐỐC

Màu Danh Cường